

1529355-44.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... amásia e com o filho. Foi condenado a um tráfico de drogas. Reconhece a prática do roubo. Estava em frente da casa e foi chamado para uma campana. Os meninos abordaram o carro dos Correios. Ajudou a tirar as caixas. Estava na parte de trás. A arma era de brinquedo o que somente viu depois, quando o menino mostrou o pente com umas bolinhas dentro. Estava sem as bolinhas. Com a chegada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1529355-44.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529355-44.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329982/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 21766213 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 9380/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2329982 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO GOMES SOARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

FABRICIO GOMES SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e III e §2º- A, inciso I, do Código Penal. Isso porque, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 16h30, na Rua Mario Nizoli, altura do numeral 22, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em concurso de pessoas com dois indivíduos não identificados em unidade de desígnios e conjugação de esforços, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Antonio Carlos Barbosa Leal e Jairo Augusto da Silva, duas caixas de som da marca Kimiso, avaliados em R\$

150,00 cada, bem como o restante da carga transportada pelas vítimas, totalizando R\$ 5.000,00, bens cujo valor econômico era de conhecimento dos agentes e que estavam sob a posse da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Narra a denúncia que na data acima mencionada, o denunciado, previamente ajustado com dois outros indivíduos, deliberaram pela prática de roubo a veículos da empresa vítima responsáveis pela entrega de encomendas compostas por bens de valor econômico.

O trio, então, abordou o veículo dos Correios que era ocupado por Antonio Carlos Barbosa Leal e Jairo Augusto da Silva, anunciando o roubo. Exibindo arma de fogo, um dos indivíduos ordenou que as vítimas desligassem o veículo e, em seguida, os roubadores subtraíram os pacotes contendo os objetos a serem entregues e fugiram levando-os. Momentos após o roubo, a empresa de rastreamento das cargas obteve a informação de que duas caixas de som que compunham a carga estavam emitindo sinal de localização na Rua Joaquim Bohn, 427, endereço nesta cidade e comarca. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada.

Os policiais militares, então, foram até o endereço indicado e, quando da chegada dos agentes públicos, um indivíduo rapidamente se evadiu. Restaram no local o denunciado, Carlos Alberto Diniz, o proprietário da barbearia que funcionava no endereço, e o adolescente Kaique Mendes Fernandes, com quem encontraram porções de drogas. Questionados sobre as caixas de som, Carlos Alberto informou que o acusado estava no local na tentativa de vendê-las. Este último, por sua vez, negou relação com os objetos subtraídos. Conduzidos os indivíduos ao distrito policial, contudo, o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos roubadores. Formalmente interrogado, o denunciado optou por silenciar sobre os fatos.

Oferecida a denúncia de fls. 1/5, foi ela recebida no dia 10 de dezembro de 2021 (fls. 104/105). Consequentemente, o réu foi citado (fls. 114), vindo aos autos, no prazo legal, a resposta à acusação (fls. 117). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se uma audiência de instrução e julgamento (fls. 120/125).

Durante a instrução da causa, foram tomados as declarações de duas vítimas, os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final da instrução.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que o Dra. Promotor de Justiça postula pelo afastamento da preliminar de incompetência do juízo e condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Dra. Defensora constituída, preliminarmente pugna pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados por esse juízo, porquanto incompetente em razão da matéria, e a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, pugna pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No caso de condenação seja afastada a agravante do emprego de arma de fogo, reconhecimento da confissão, regime diverso do fechado e recurso em liberdade.

Encontram-se, ainda, nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 6/8); o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 17/21); o auto de exibição e apreensão (fls. 29); bem como a folha de antecedentes dos acusados (fls. 53/55; 56/59; 97/99).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Quanto à preliminar de incompetência do juízo, afasto-a na medida em que a prática delitiva ocasionou efetivo prejuízo unicamente a bens jurídicos privados. Portanto, a meu sentir, não há que se falar em deslocamento de jurisdição em razão da competência.

E, quanto ao mérito, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 08, boletim de ocorrência de fls. 17/21, pelo auto de reconhecimento de fl. 28, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa, como mais adiante se verá.

Esclareço que na audiência de instrução, debates e julgamento o réu foi reconhecido

dentre outros figurantes e ostentava a placa de identificação nº 1.

Em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio, fl. 16.

Contudo, o réu Fabricio Gomes Soares, em juízo, confessou parcialmente os fatos. Tem 22 anos de idade. Trabalhava de ajudante de cozinha. É amasiado e tem um filho. Mora com a amásia e com o filho. Foi condenado a um tráfico de drogas. Reconhece a prática do roubo. Estava em frente da casa e foi chamado para uma campana. Os meninos abordaram o carro dos Correios. Ajudou a tirar as caixas. Estava na parte de trás. A arma era de brinquedo o que somente viu depois, quando o menino mostrou o pente com umas bolinhas dentro. Estava sem as bolinhas. Com a chegada da polícia o menino correu e o interrogando acusado foi pego dentro da barbearia. Éramos em três. As caixas de som estavam dentro da barbearia.

A confissão parcial do acusado veio amparada pela prova oral produzida em juízo a qual confirmou os relatos colhidos em solo policial, vejamos.

Em juízo, a vítima Jairo Augusto da Silva, afirmou, é funcionário dos Correios e apontou o nº 1 como sendo um dos roubadores, mas não com 100% (cem por cento) de certeza. O carro tinha câmera de monitoramento e filmou o ocorrido. O número 1 foi quem pegou as coisas no baú do carro. Estavam efetuando entregas quando foram abordados por três indivíduos. Estavam armados e queriam a chave do veículo. Subtraíram os objetos e se evadiram pelas vielas. Só o rapaz de pele clara que fugiu estava armado e apontou a arma na cabeça do motorista enquanto os outros pegavam os objetos que estavam no baú do carro. Levaram os objetos na mão. O depoente e motorista não chegaram a sair do veículo. Havia caixa de som que os correios rastreavam que os Correios usam como "isca". O depoente estava no banco de passageiros e Antonio Carlos era o motorista. Após pegarem os objetos devolveram a chave do carro. Não levaram nada das vítimas, somente a carga. Só as caixinhas de som "iscas" foram recuperada. Cerca de 2 (duas) horas depois as vítimas foram à delegacia fazer reconhecimento. Não sabe como o acusado foi preso. Antonio Carlos também reconheceu o acusado.

A vítima Antonio Carlos Barbosa Leal, também reconheceu o acusado que ostentava a placa de identificação nº 1 como sendo o réu. Estavam fazendo entrega e entraram na via que é sem saída que tem passagens de acesso à outra rua. Encostou o carro e visualizou três pessoas descendo. Ligou o carro e foi surpreendido por um outro indivíduo que estava armado, que não é o réu aqui presente. Pegaram as encomendas e se evadiram pela passagem. Na carga havia caixinhas de som "iscas". Reconheceu o acusado pelas imagens capturadas pelo sistema de segurança do carro. Viu uma arma que acredita ser uma pistola. Não levaram nada de particular do depoente. Ficou sabendo depois que localizaram o réu através do rastreamento das "iscas" que estavam em um salão de cabeleireiros. Na delegacia não viu as caixinha de som "iscas".

Neste ponto ressaltamos a importância da palavra da vítima em crimes como o ora julgado, constituindo-se mesmo o fulcro de todo o arcabouço probatório. Ademais, já se tem decidido:

“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-SP - AC - Rel. Celso Limongi - Jutacrim 94/341).

Também nesta vereda, decidem os nossos Tribunais: “A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria do roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubo ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não matem qualquer vínculo de amizade ou inimizade quando são desconhecidos entre si.” (TACRIM - SP - AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

E nem poderia ser diferente na medida em que é a vítima a pessoa que mantém contato direto com o agressor o qual, a maioria das vezes, opta em praticar o ato ilícito em locais ermos, sem outras testemunhas.

As vítimas afirmaram em juízo que um dos comparsas do réu estava armado e foi ele quem os abordou, enquanto Fabrício pegava as mercadorias da parte traseira do veículo.

A incriminar também o acusado, estão os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais arroladas pela acusação.

A testemunha arrolada pela acusação, Michel Donizeti Gorre, policial militar, estava em patrulhamento pela rua Domenico Farinati quando foram abordados por um senhor que fazia parte da segurança de uma empresa de entregas. Tinham um localizador na carga que estava apontando uma barbearia. Ao chegarem no local haviam várias indivíduos, inclusive o réu. As caixas de som foram reconhecidas e as vítimas reconheceram o réu na delegacia. Só foi possível abordar Fabrício porque ele estava dentro da barbearia. O seu comparsa que estava do lado de fora fugiu. Todos da barbearia foram abordados. O proprietário da barbearia, um outro indivíduo, menor de idade, que estava com entorpecentes e o réu foram levados para a delegacia. Uma caixa de som estava no banco e a outra no chão ligada na tomada. Os rastreadores ficavam dentro das caixas de som. Os roubadores teriam oferecido as caixas de som na barbearia. O réu entrou em contradição. Não viu as imagens gravadas pelo circuito de segurança do veículo.

No mesmo norte, Israel Marcos Bortolotto, seu colega de farda, recordou-se dos fatos. O réu estava com duas caixas de som. Pela rede soube do roubo a mercadoria dos Correios. Posteriormente foi solicitado por equipe de rastreamento porque uma das mercadorias possuía uma isca, isso cerca de 1 hora depois. Seguiram o pessoal do rastreamento e quando a equipe chegou próximo a uma barbearia, um dos indivíduos correu e o outro entrou na barbearia. Realizou a abordagem nas pessoas que estavam na barbearia. Visualizou que ao lado de Fabrício estavam os aparelhos de som onde estava a isca. Os aparelhos de som estavam ao lado dele. Estava do lado de fora fazendo a segurança. Foi o parceiro quem fez a busca. Com ele nada de ilícito foi apreendido. No DP as vítimas o reconheceram. Um menor estava na posse de entorpecentes. O proprietário da barbearia foi levado e disse que pretendia comprar a caixa de Fabrício. Fabrício nada disse ao depoente. O dono da barbearia disse que Fabrício era seu cliente e acabou se interessando pela caixa de som.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Mantida a incidência da majorante relativa ao concurso de agentes, pois ficou comprovado nos autos que o acusado praticou o crime em conjunto com outros indivíduos não identificados. No que se refere à incidência da causa de aumento relativa ao transporte de valores, a vítima do crime de roubo - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - não tem por função primordial o transporte de bens valiosos (dinheiro, joias preciosas, etc.), e sim a entrega de correspondências e outros objetos de menor valor, de modo que não se aplica a majorante.

Por fim, imperioso reconhecer, também, a circunstanciadora do uso de arma de fogo

prevista no artigo 157, § 2, inciso I do Código Penal, mesmo que não tenha sido apreendida a arma utilizada na subtração, uma vez que a prova oral coligida é firme e indubitável nesse sentido.

E nem se diga que a versão do acusado, no sentido de que a arma era um simulacro, poderá fundamentar o afastamento da qualificadora.

Não é este o posicionamento deste juízo.

E assim já se decidiu que: "Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante" (TJSP Ap. Rel. Egydio de Carvalho j. 09.12.1996 RT 741/610). "Para a comprovação da qualificadora do emprego de arma no crime de roubo e de que se tratava de quadrilha armada, não é necessária a apreensão do armamento ou que se pesquise sua eficácia através de exame pericial, bastando, tão-somente, as declarações das vítimas quanto à utilização de artefatos na perpetração dos crimes e da sua aptidão para intimidação" (TJSP Rev. Rel. Hélio de Freitas j. 29.06.1999 RT 769/560). "Desnecessidade de apreensão das armas para o reconhecimento da qualificadora do item I, § 2.º, art. 157, CP, porque a arma não é corpo de delito sobre o qual deva recair prova de perícia" (TACRIM-SP AC Rel. Ricardo Dipp j. 01.06.1999 Bol. IBCCRIM 81/378).

Assim, diante de elementos de convicção que tais, não resta dúvida que o proceder do acusado se amolda, perfeitamente, ao delito descrito no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, sendo a sua condenação medida criteriosa que se impõem, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena.

Passo, pois, a dosimetria da pena.

Desde já observo que não é o caso de se aplicar o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do Magistrado. E no caso dos autos, de rigor o afastamento da benesse diante da gravidade da situação pois o concurso de agentes, neste caso concreto, não pode ser desconsiderado pois a ação foi muito grave e bem coordenada. Não se trata de um mero apoio, uma mera presença, mas sim de uma conduta gravíssima, consubstanciada na divisão de tarefas de forma organizada para a consumação de um crime de roubo gravíssimo conforme já amplamente comprovado, sem dúvida um dos que mais atemoriza a sociedade.

Neste sentido:

"Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento". (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido". (TJ-SP AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Nesse sentido:

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de

aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudesimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas". (TJ-SP AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Superadas essas premissas, passo a dosimetria propriamente.

O réu é reincidente por tráfico de drogas, conforme se verificar da certidão de fls. 51/52 e da F.A de fls. 53/55.

Na primeira fase da reprimenda, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Na segunda fase compenso a sua reincidência com a confissão. De outra banda, afasto a agravante da pandemia, uma vez que não há prova de nexo causal entre os fatos uma vez que o réu não se beneficiou dessa condição e muito menos sua conduta foi agravada por ela.

Em terceira fase observo que o crime foi qualificado pelo concurso de agentes daí porque aumento a pena em 1/3. Chego ao resultado de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pagamento de 13 (treze) dias-multa

Incide ainda em terceira fase a qualificadora prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo). Assim, aumento a pena fixada em 2/3 (dois terços) e chego ao resultado de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Tendo em vista a natureza do roubo, praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes contra vítimas que estavam está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, e utilização de fogo, o que revela periculosidade de seus executores, e, ainda, pelo montante da pena aplicada, para garantia da ordem pública o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontrar e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO (art. 33, parágrafos 2º "a" e 3º, do Código Penal).

Sem qualquer possibilidade de aplicação do que determina o artigo 387, §2º, do CPP, em razão da quantidade de pena aplicada ao acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FABRICIO GOMES SOARES, RG: 55.543.442, nascido em 08/07/1999, natural de São Paulo - SP, filho de Alcides do Rosário Soares e Maria Alves Gomes Soares, e o CONDENO como incurso no artigo 157, §º 2, incisos II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal, a pena total de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que o levou à conversão da prisão em flagrante do réu em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos. Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do réus ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). Assim, mantenho a prisão preventiva porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e, conseqüentemente, indefiro-lhe o direito de recorrer liberdade em relação a esse processo. Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde está preso, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se os nomes dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso.

Sentença publicada em audiência
São Paulo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA